

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1167/2532

อัยการ แพร์
นาย บุญ เกียน แก้ว แสน เมือง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 221

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 22

เมื่อความผิดฐานมีสุรากลับไว้ในครอบครอง ฐานมีสุราแช่ไว้ในครอบครอง และ ฐานทำสุราแช่โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 22 ประกอบกับพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับ ในศาลจังหวัดพ.ศ. 2520 มาตรา 3 แม้ผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ก็ตาม จำเลยก็ไม่มีสิทธิฎีกาในข้อหาดังกล่าว แต่เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยข้อหาความผิดฐานมีภาชนะเครื่องต้มกลั่นสำหรับทำสุราไว้ใน ครอบครองและฐานทำสุรากลับโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจำเลยมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดศาล ฎีกาย่อมมีอำนาจยกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดฐานมีสุรากลับไว้ในครอบครองฐานมี สุราแช่ไว้ในครอบครอง และฐานทำสุราแช่โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185เพราะเป็นข้อเท็จจริงอันเกี่ยวพันกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันมีภาชนะเครื่องกลั่นสำหรับทำสุรา และ จำเลยได้ทำสุรากลั่น ทำสุราแช่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และมีสุราตั้ง กล่าวไว้ในครอบครอง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30, 32, 45 พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 4, 6 ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ริมของกลาง จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิจารณา แล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30, 32, 45 พระราชบัญญัติ สุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 4, 6 ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 83, 91 เรียงกระทงลงโทษ ฐานมีภาชนะเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ใน ครอบครอง จำคุก 1 เดือน ฐานมีสุรากลั่นไว้ในครอบครองปรับ 300 บาท ฐานมี สุราแช่ไว้ในครอบครองปรับ 300 บาท ฐานทำสุรากลั่นโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 เดือนฐานทำสุราแช่โดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับ 200 บาท รวมจำคุก 2 เดือนและปรับ 800 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ของกลางริมจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับความผิดฐานมีสุรากลั่นไว้ในครอบครองฐานมีสุรา แช่ไว้ในครอบครองและฐานทำสุราแช่โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นศาลชั้นต้นลงโทษปรับ จำเลยแต่ละกระทงไม่เกินห้าร้อยบาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามพ ระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 22 ประกอบกับพระราชบัญญัติ ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมา ใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 มาตรา 3 จำเลยอุทธรณ์ว่าพยานหลักฐานของ โจทก์ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังลงโทษจำเลยได้ เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง และ จำเลยไม่มีสิทธิฎีกาในข้อหาดังกล่าวอีกแม้จะมีผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาล ชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงก็ตาม คงมีปัญหานั้นชั้นนี้ว่าจำเลยกระทำ ความผิดฐานมีภาชนะเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในครอบครองและฐานทำสุรากลั่น

โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ พิจารณาแล้ว คดีนี้โจทก์มีนายอุกฤษณ์สันป่าแก้ว สิบตำรวจเอกมณูญ วงษ์ประทานชัย และสิบตำรวจโทปรีชา ปราบหงษ์ เป็นประจักษ์พยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า หลังจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าจำเลยกับภรรยาจะดื่มสุราเถื่อนในคีนนั้นแล้ว พยานทั้งสามจึงวางแผนจับกุมจำเลย ต่อมาเวลาประมาณ 20 นาฬิกา พยานทั้งสามกับพวกซึ่งเป็นลูกจ้างโรงเหล้าอีก 4 คน ได้พากันขึ้นรถยนต์ไปเพื่อจับกุมจำเลย โดยไปจอดรถห่างบ้านจำเลยประมาณ 500 เมตร แล้วเดินไปทางด้านหลังบ้านจำเลย ขณะเดินลัดป่าไปห่างจากสถานที่ที่สายลับแจ้งไว้ประมาณ 100 เมตร ก็เห็นแสงไฟ จึงพากันเดินโอบล้อมบริเวณที่มีแสงไฟนั้น เมื่อเข้าไปถึงพยานทั้งสามแอบดูอยู่ที่กอกกล้วย เห็นจำเลยซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 3 เมตร กำลังเอาฟืนใส่ในเตาซึ่งขุดลงไป在地 บนเตาดังกล่าวนั้นมีถังเหล็กตั้งอยู่กับมีหม้อดิน บนหม้อดินมีกระทะเหล็กที่ใช้ทำความเย็นซึ่งเป็นการดื่มสุราเถื่อนและเห็นนางเรียน ภรรยาจำเลยช่วยจำเลยอยู่ด้วย พยานทั้งสามแอบซุ่มดู ประมาณ 5 นาที เห็นนางเรียนจะออกไปตักน้ำข้างนอก เกรงว่าจะไปพบพวกของพยานจึงรีบเข้าไปจับกุมโดยนายอุกฤษณ์เข้าไปหานางเรียนแต่นางเรียนวิ่งหนีเข้าป่าไป นายอุกฤษณ์สะดุดก้อนหินล้มลงจึงตามจับไม่ได้ส่วนสิบตำรวจเอกมณูญเข้าไปจับจำเลยแต่จำเลยสะบัดตัวหลุดไปได้และวิ่งหนีเข้าไปในบ้านของจำเลยซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 200 เมตร สิบตำรวจเอกมณูญและสิบตำรวจโทปรีชาไม่กล้าตามเข้าไปในบ้านจำเลยหลังจากนั้นพยานทั้งสามกับพวกจึงนำภาชนะสำหรับต้มกลั่นสุรา สุรากลั่นและสุราแช่ของกลางส่งร้อยตำรวจตรีพลายแก้ว เล้าเฮง พนักงานสอบสวนศาลฎีกาเห็นว่า แม้พยานโจทก์ทั้งสามจะเบิกความในทำนองเดียวกันก็ตามแต่พยานหลักฐานของโจทก์ยังมีข้อสงสัยหลายประการ คือ ได้ความจากสิบตำรวจเอกมณูญและสิบตำรวจโทปรีชาว่า พยานทั้งสองรู้จักจำเลยมาก่อนเกิดเหตุและทราบว่าจำเลยดื่มสุราเถื่อนเป็นประจำ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบจำเลยและนางเรียนกำลังดื่มสุราเถื่อนอยู่ โดยมีของกลางอันเป็นหลักฐานการกระทำผิดอยู่พร้อม และจำเลยกับนางเรียนก็ไม่รู้ตัวแต่

พยานโจทก์ทั้งสามกลับชும்ดูอยู่ประมาณ 5 นาที จนกระทั่งนางเรียนกำลังจะออกไป
ตักน้ำจึงเข้าทำการจับกุม ไม่ปรากฏว่าเหตุใดจึงไม่เข้าทำการจับกุมในทันที ทั้งยังได้
ความว่า พยานทั้งสามชும்ดูอยู่ห่างจําเลยเพียงประมาณ 3 เมตร แต่ก็จับกุมจําเลยกับ
นางเรียนไม่ได้ ดังนี้ พฤติการณ์ในการจับกุมจําเลยดังกล่าวจึงมีข้อชวนให้สงสัย
นอกจากนี้ปรากฏในบันทึกคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษของนายอุกฤษณ์ เอกสาร
หมาย จ.3 ระบุว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 20.30 นาฬิกา นายอุกฤษณ์กับพวกได้
ร่วมกันตรวจจับกุมผู้ลักลอบกระทำความผิดพระราชบัญญัติสุราฯ ในเขตท้องที่บ้านวัง
กว้างและได้รับแจ้งจากสายสืบว่าที่ใกล้บ้านนายเกียน นางเรียน (ไม่ทราบนามสกุล)
มีการลักลอบต้มสุรา เมื่อไปถึงพบชายหญิง 2 คน กำลังช่วยกันต้มสุรายุ้งจึงแสดง
ตนเป็นเจ้าหน้าที่และเข้าทำการจับกุมแต่คนทั้งสองหลบหนีไปได้เมื่อตรวจดูบริเวณที่
เกิดเหตุก็พบของกลางในคดีนี้จึงยึดไว้เพื่อดำเนินคดี ดังนี้ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏใน
บันทึกดังกล่าวจึงแตกต่างจากคำของพยานโจทก์ทั้งสาม เนื่องจากตามบันทึกนั้นได้
ความเพียงว่า มีชายหญิง 2 คน ลักลอบต้มกลั่นสุราใกล้บ้านจําเลยเท่านั้นไม่ได้ระบุ
ว่าจําเลยกับนางเรียนภรรยาเป็นผู้ลักลอบทำสุรา ทั้งไม่มีการแอบชும்ดูก่อนทำการ
จับกุมดังที่พยานโจทก์เบิกความแต่อย่างใดสำหรับการจับกุมจําเลยมาดำเนินคดีนี้นั้น
ได้ความจากร้อยตำรวจตรีพลายแก้ว เล้าเฮง พนักงานสอบสวนพยานโจทก์ว่า วัน
เกิดเหตุเวลาประมาณ 22 นาฬิกา นายอุกฤษณ์นำของกลางไปมอบให้และแจ้งความ
ว่าจําเลยกับนางเรียนกระทำความผิดฐานต้มกลั่นสุราผิดกฎหมาย และจําเลยยิงปืน
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานด้วย วันรุ่งขึ้นร้อยตำรวจตรีพลายแก้วได้ไปตรวจสถานที่
เกิดเหตุและทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุและแผนที่เกิดเหตุไว้ตามเอกสาร
หมาย จ.6 และ จ.4 ตามลำดับซึ่งในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวก็ระบุชื่อจําเลยเป็น
คนร้ายไว้ด้วยแสดงว่าพนักงานสอบสวนทราบชื่อคนร้ายคดีนี้ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้ว
ทั้งหมายจับจําเลยเอกสารหมาย จ.7 ระบุข้อความผิดของจําเลยว่าร่วมกันมี
ภาชนะเครื่องต้มกลั่นสุรา ทำและมีสุรากลั่น ทำและมีสุราแช่ไว้ในครอบครองโดยไม่

ได้รับอนุญาต พยายามฆ่าและดูหมิ่นเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งนับว่าเป็นข้อหาอุกฉกรรจ์แต่ปรากฏว่าหมายจับจำเลยออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2529 หลังเกิดเหตุคดีนี้ถึง 3 เดือน โดยได้รับความจากร้อยตำรวจตรีพลายแก้วเพียงว่า เหตุที่มีการออกหมายจับล่าช้าเพราะรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้ช้าไปซึ่งเป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุผล นอกจากนี้ หลังจากออกหมายจับแล้วเป็นเวลา 1 เดือนเศษจึงมีการจับกุมตัวจำเลยทั้ง ๆ ที่ได้รับความจากสิบตำรวจเอกมณูญและนายอุกฤษณ์ว่า หลังจากวันเกิดเหตุจำเลยก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลอำเภอวังชิ้นตามปกติไม่ได้หลบหนีไปไหน ศาลฎีกาเห็นว่า คำของพยานโจทก์ทั้งสามปากที่อ้างว่าเห็นจำเลยกับนางเรียน ต้มกลั่นสุราเถื่อนในคืนเกิดเหตุนั้นเมื่อพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานอื่น ๆ ของโจทก์ดังได้วินิจฉัยมาแล้วยังมีข้อน่าสงสัยตามสมควร จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานจำเลยอีกต่อไป และเมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ในคดีนี้ฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดฐานมีสุรากลั่นไว้ในครอบครอง ฐานมีสุราแช่ไว้ในครอบครอง และฐานทำสุราแช่โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 185 เพราะเป็นข้อเท็จจริงอันเดียวกันเกี่ยวพันกัน ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ของกลางให้รับ

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สนองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ